



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
CONSELHO SUPERIOR

ANEXO À RESOLUÇÃO Nº 16, DE 14 DE MARÇO DE 2024

**PROGRAMA DE GESTÃO E DESEMPENHO – PGD
DO INSTITUTO FEDERAL DO MARANHÃO (IFMA)**

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º Institui no âmbito do IFMA, na forma desta Resolução, as orientações, critérios e procedimentos para implantação do Programa de Gestão e Desempenho - PGD, de acordo com a Instrução Normativa Conjunta SGPSRT-SEGES/MGI nº 52, de 21 de dezembro de 2023 a Instrução Normativa Conjunta SEGESSGPRT/MGI nº 24, de 28 de julho de 2023, a Instrução Normativa nº 02, de 10 de janeiro de 2023, da Secretaria de Gestão do Ministério da Economia, e do Decreto nº 11.072, de 17 de maio de 2022.

Art. 2º São objetivos do PGD do IFMA:

- I - promover a gestão orientada a resultados, baseada em evidências, com foco na melhoria contínua das entregas;
- II - estimular a cultura de planejamento institucional;
- III - otimizar a gestão dos recursos públicos;
- IV - incentivar a cultura da inovação;
- V - fomentar a transformação digital;
- VI - atrair e reter talentos;
- VII - contribuir para o dimensionamento da força de trabalho;
- VIII - aprimorar o desempenho institucional, das equipes e dos indivíduos;
- IX - contribuir para a saúde e a qualidade de vida no trabalho dos participantes; e
- X - contribuir para a sustentabilidade ambiental.

Art. 3º Os resultados obtidos a partir da implantação do PGD serão avaliados e divulgados em sítio oficial do IFMA.

Art. 4º Os dados sobre a execução do PGD serão enviados ao órgão central SIORG via Interface de Programação de Aplicativos - API, nos termos do art. 29 da Instrução Normativa Conjunta SEGES-SGPRT/MGI nº 24, de 28 de julho de 2023.

Parágrafo único. O envio dos dados de que trata o *caput* do artigo será realizado de acordo com a documentação técnica e a periodicidade a serem definidas pelo Comitê Executivo do PGD (CPGD) de que trata o art. 31 da Instrução Normativa Conjunta SEGES-SGPRT/MGI nº 24, de 28 de julho de 2023.

Art. 5º Para a instituição do PGD no âmbito do IFMA será adotado o Sistema Unificado de Administração Pública - SUAP, para o acompanhamento e controle eficaz do trabalho efetivamente desenvolvido pelo servidor, assim como da execução do plano de entregas da unidade a qual é vinculado.

§ 1º O sistema de que trata o *caput* deste artigo permitirá:

- I. a apresentação dos planos de entregas das unidades de execução;
- II. a avaliação dos planos de entregas das unidades de execução;
- III. a apresentação do plano de trabalho dos participantes;
- IV. o acompanhamento do cumprimento de metas;
- V. as alterações nos planos de trabalho dos participantes;
- VI. a inserção de ocorrências pelo participante ao longo da execução do plano;
- VII. a avaliação dos planos de trabalho;
- VIII. o preenchimento e avaliação de justificativas em função da avaliação do plano de trabalho;
- IX. a assinatura e disponibilização do termo de ciência e responsabilidade.

Art. 6º Podem participar do PGD no âmbito do IFMA:

- I. servidores públicos ocupantes de cargo efetivo;
- II. servidores públicos ocupantes de cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração;
- III. empregados públicos em exercício na administração pública federal direta, autárquica e fundacional;
- IV. contratados temporários regidos pela Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993; e
- V. estagiários, observado o disposto na Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008.

§ 1º A participação dos empregados públicos de que trata o inciso III do *caput* do artigo dar-se-á mediante observância das regras dos respectivos contratos de trabalho e das normas do Decreto-Lei nº 5.452, de 1943.

§ 2º A participação dos contratados temporários de que trata o inciso IV do *caput* do artigo, dar-se-á mediante observância da necessidade temporária de excepcional interesse público da contratação, das cláusulas estabelecidas em cada contrato e das normas previstas na Lei nº 8.745, de 1993.

§ 3º É permitida a participação de servidores efetivos de outros órgãos públicos que estejam em exercício no IFMA, desde que observem as normas estabelecidas neste regulamento.

§ 4º Os servidores ocupantes de funções gratificadas e função de coordenação de curso poderão participar do PGD, exclusivamente, no regime de execução parcial ou presencial.

§ 5º Os servidores ocupantes de cargos de direção (CD) poderão participar do PGD, exclusivamente, no regime de execução parcial ou presencial, desde que devidamente justificada a necessidade de realização de atividades em teletrabalho.

Art. 7º Fica vedada a participação do servidor na modalidade de teletrabalho que:

- I. tenha menos de um ano de estágio probatório;
- II. tenha menos de seis meses de movimentação para outro órgão ou entidade, caso esteja em PGD presencial ou submetido ao controle de frequência;
- III. tenha aderido à jornada de trabalho flexibilizada de trinta horas semanais, nos casos em que se aplica, durante o período que estiver usufruindo e a critério da administração;
- IV. tenha sido desligado do PGD pela ocorrência de avaliação inadequada ou não executada do plano de trabalho do participante, nos últimos doze meses anteriores à data de manifestação de interesse em participar;
- V. tenha suas atribuições enquadradas nas alíneas “a” e “b” do § 3º do Art. 11 e aqueles cujas atividades não permitam a efetiva mensuração da produtividade, dos resultados e do desempenho em relação às entregas;
- VI. enquadre-se no Art.49, §4º desta Resolução.

Parágrafo Único. O dirigente da unidade poderá, por razões técnicas devidamente fundamentadas e em benefício da Instituição, estabelecer hipóteses de vedação à participação no PGD/Teletrabalho, ainda que diferentes daquelas previstas neste artigo.

Art. 8º Para os efeitos desta Resolução, considera-se:

- I. área de gestão de pessoas: Diretoria, Departamentos e Coordenações de Gestão de Pessoas da Reitoria e dos Campi;
- II. área responsável pelo acompanhamento de resultados institucionais: unidade administrativa integrante da estrutura organizacional da instituição que tenha competência relativa à gestão estratégica e à avaliação de resultados, sendo, no caso do IFMA, a Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional (PROPLADI) ou congênere;
- III. atividade: o conjunto de ações, síncronas ou assíncronas, realizadas pelo participante que visa contribuir para as entregas de uma unidade de execução;
- IV. atividade síncrona: aquela cuja execução se dá mediante interação simultânea do participante com terceiros, podendo ser realizada com presença física ou virtual;
- V. atividade assíncrona: aquela cuja execução se dá de maneira não simultânea entre o participante e terceiros, ou requeira exclusivamente o esforço do participante para sua consecução, podendo ser realizada com presença física ou não;

- VI. chefia da unidade de execução: autoridade ocupante de cargo com Função Gratificada (FG), Função de Coordenação de Curso (FCC) e Cargo de Direção (CD) superior ao participante, responsável por:
- a) elaborar o plano de entregas da unidade de execução;
 - b) estabelecer metas a serem alcançadas através do plano de entregas;
 - c) definir os prazos para o cumprimento das metas;
 - d) realizar justificativas nos casos de descumprimento de metas e atrasos;
- VII. chefia imediata: autoridade ocupante de cargo com Função Gratificada (FG), Função de Coordenação de Curso (FCC) e Cargo de Direção (CD) imediatamente superior ao participante. A chefia imediata e a chefia da unidade de execução corresponderão à mesma pessoa, caso o plano de entregas seja pactuado por uma estrutura administrativa que não possua unidades subordinadas.
- VIII. dirigente da unidade: autoridade máxima da unidade, sendo o Reitor, no caso da Reitoria, e os Diretores-Gerais, no caso dos Campi, ou seus substitutos legais;
- IX. entrega: o produto ou serviço da unidade de execução, resultante da contribuição dos participantes;
- X. força de trabalho: cômputo da carga horária semanal de trabalho disponível na Reitoria e em cada Campus do IFMA;
- XI. Programa de Gestão e Desempenho (PGD): instrumento de gestão que disciplina o desenvolvimento e a mensuração das atividades realizadas pelos seus participantes, com foco na entrega por resultados e na qualidade dos serviços prestados à sociedade;
- XII. participante ou servidor: servidor público federal, empregado público, contratado temporário ou estagiário, nos termos do artigo 6º desta Resolução, em exercício na unidade, considerado habilitado para adesão ao PGD e submetido a esta Resolução;
- XIII. plano de trabalho do participante: instrumento de gestão que tem por objetivo alocar o percentual da carga horária disponível no período, de forma a contribuir direta ou indiretamente para o plano de entregas da unidade;
- XIV. teletrabalho: modalidade de trabalho em que o cumprimento integral ou parcial da jornada regular pelo participante será realizada em local a seu critério, de forma remota e com a utilização de recursos tecnológicos, através da execução de atividades síncronas e assíncronas, de modo a contribuir com o plano de entregas da unidade, dispensado do controle de frequência, nos termos da legislação vigente e desta Resolução;
- XV. regime de execução presencial: modalidade de trabalho em que a jornada regular do participante é desenvolvida integralmente em local determinado pelo IFMA;
- XVI. regime de execução teletrabalho integral: modalidade de teletrabalho a que está submetido o participante compreende a totalidade da sua jornada de trabalho, em local a critério do participante;
- XVII. regime de execução teletrabalho parcial: quando a forma de teletrabalho a que está submetido o participante compreender parcialmente sua jornada de trabalho em local definido pelo IFMA e em parte em local a critério do participante;
- XVIII. trabalho externo: trabalho realizado fora das instalações do IFMA, desde que determinados pela administração;

XIX. unidade administrativa ou setor: unidade que integra a estrutura organizacional de uma unidade de exercício do IFMA;

XX. unidade de exercício: onde ocorrem os serviços prestados pelo IFMA, ou seja, a Reitoria, os Campi, os Campi Avançados, e os Centros de Referência;

XXI. unidade: a Reitoria e cada um dos Campi, Campi Avançados e Centros de Referências do IFMA;

XXII. Termo de Ciência e Responsabilidade: documento assinado pelo participante do PGD e pela chefia da unidade de execução, que sintetiza direitos e deveres do participante, o regime de execução (presencial, teletrabalho parcial ou integral), o compromisso de desempenho e de colaboração para que sejam atingidas as metas dos indicadores estabelecidos para a unidade de execução;

XXIII. unidade de execução: qualquer unidade da estrutura administrativa/setor do IFMA que tenha plano de entregas pactuado;

XXIV. plano de entregas da unidade: instrumento de gestão que tem por objetivo planejar as entregas da unidade de execução, contendo suas metas, prazos, demandantes e destinatários;

XXV. time volante: composto por participantes de unidades diversas, com objetivo de atuar em projetos específicos.

CAPÍTULO II

DO PROGRAMA DE GESTÃO E DESEMPENHO

Art. 9º A implementação e a manutenção do Programa de Gestão e Desempenho (PGD) é facultativa à Administração Pública e ocorrerá em função da conveniência e do interesse do serviço, não se constituindo direito do participante.

§ 1º A implantação do PGD não poderá implicar dano à manutenção da capacidade plena de atendimento ao público interno e externo, bem como às atividades essenciais da Instituição.

§ 2º O PGD poderá ser suspenso ou revogado por razões técnicas ou de conveniência e oportunidade, devidamente fundamentadas.

Art. 10º A implementação deste Programa observará:

- I. o atendimento às orientações, aos critérios e aos procedimentos gerais estabelecidos nesta Resolução e na legislação correlata;
- II. a execução do PGD; e
- III. o acompanhamento do PGD.

SEÇÃO I

DAS MODALIDADES

Art. 11. O PGD poderá ser adotado nas seguintes modalidades:

- I. presencial; ou
- II. teletrabalho:

a) parcial; ou

b) integral.

§ 1º A modalidade presencial poderá ser tornada obrigatória pelas autoridades referidas no *caput* do artigo 3º do Decreto nº 11.072/2022.

§ 2º A modalidade presencial tem foco no resultado e é voltada para a realização das metas acordadas com a chefia da unidade de execução no plano de trabalho do participante.

§ 3º A modalidade teletrabalho não poderá:

a) abranger atividades cuja natureza exija a presença física do participante na unidade ou que sejam desenvolvidas por meio de trabalho externo;

b) impossibilitar o atendimento de setores ao público interno e externo.

Art. 12. A participação no PGD, independentemente da modalidade, considerará as atribuições do cargo e respeitará a jornada de trabalho do participante.

Parágrafo Único. A prioridade para participação no Programa na modalidade teletrabalho em regime de execução integral atenderá preferencialmente:

a) pessoas com deficiência ou que sejam responsáveis legais de dependentes na mesma condição;

b) pessoas com mobilidade reduzida, nos termos da Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000;

c) gestantes e lactantes, durante o período de gestação e amamentação; e

d) servidores com horário especial, nos termos dos §§ 2º e 3º do art. 98 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990.

Art. 13. O número de participantes no PGD/Teletrabalho obedecerá aos seguintes percentuais máximos, por unidade, desde que não sejam prejudicadas as atividades presenciais:

I. Até 100% (cem por cento) para o regime de execução parcial, para servidores técnico-administrativos e docentes;

II. Até 60% (sessenta por cento) para o regime de execução integral para servidores técnico-administrativos.

§ 1º Aos servidores docentes será permitida a participação no PGD/Teletrabalho para execução das atividades de gestão e representação institucional, preparação, elaboração de material didático, manutenção e apoio ao ensino e as atividades de pesquisa e inovação e extensão previstas na Resolução que regulamenta as atividades docentes no âmbito do IFMA.

§ 2º Em caso de resultado decimal, o limite de participação previsto no inciso II deste Artigo deverá ser aproximado para o número inteiro imediatamente anterior.

§ 3º No caso da modalidade teletrabalho parcial, o tempo mínimo de desempenho das atividades na unidade, de maneira presencial, será de 40% (quarenta por cento) da carga horária semanal do servidor, conforme acordado com a chefia da unidade de execução.

Art. 14. Caberá ao dirigente da unidade a definição do percentual máximo de participantes no PGD na modalidade teletrabalho, seja em regime de execução integral ou parcial.

§ 1º O percentual máximo na modalidade teletrabalho em regime de execução integral deverá constar do Edital de Demanda de que trata o Art.30, respeitados os limites dos incisos I e II do Art.13.

§ 2º Os percentuais máximos estabelecidos para a participação na modalidade teletrabalho deverão ser baseados em critérios objetivos, tais como a natureza do trabalho, a demanda operacional e a capacidade de manutenção da qualidade do serviço público.

SEÇÃO II

ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES

Art. 15. Constituem atribuições e responsabilidades do participante do PGD na modalidade presencial:

- I. subscrever e cumprir o plano de trabalho do participante e o Termo de Ciência e Responsabilidade (TCR);
- II. estar disponível para ser contatado no horário de funcionamento da unidade, pelos meios de comunicação definidos no TCR, exceto se acordado de forma distinta com a chefia imediata;
- III. informar à chefia da unidade de execução as atividades realizadas, a ocorrência de afastamentos, licenças e outros impedimentos, bem como eventual dificuldade, dúvida ou informação que possa atrasar ou prejudicar a realização dos trabalhos;
- IV. consultar constantemente seu e-mail institucional, SUAP, SouGOV, aplicativos/software de mensagem instantânea e demais formas de comunicação do órgão ou entidade de exercício em seu horário de trabalho;
- V. executar temporariamente, na hipótese de caso fortuito ou força maior, o plano de trabalho em modalidade distinta da inicialmente pactuada;
- VI. zelar pelas informações acessadas, mediante observância às normas internas e externas de segurança da informação;

§ 1º Na hipótese do descumprimento das atribuições e responsabilidades, o servidor deverá prestar à chefia da unidade de execução justificativas sobre os motivos que deram causa à situação.

§ 2º O não atendimento dos deveres dispostos neste artigo, assim como a não observação das proibições do artigo 117 da Lei nº 8.112, de 1990, sujeitam o servidor participante às penalidades dispostas no artigo 127 da referida Lei.

Art. 16. Constituem atribuições e responsabilidades do participante do PGD na modalidade teletrabalho:

- I. subscrever e cumprir o plano de trabalho do participante e o Termo de Ciência e Responsabilidade (TCR);
- II. atender às convocações para comparecimento presencial;
- III. estar disponível para ser contatado no horário de funcionamento do órgão ou da entidade, pelos meios de comunicação definidos em TCR, exceto se acordado de forma distinta com a chefia da unidade de execução;
- IV. consultar constantemente seu e-mail institucional, SUAP, SouGOV, aplicativos/software de mensagem instantânea e demais formas de comunicação do órgão ou entidade de exercício em seu horário de trabalho;

V. informar à chefia da unidade de execução as atividades realizadas, a ocorrência de afastamentos, licenças e outros impedimentos, bem como eventual dificuldade, dúvida ou informação que possa atrasar ou prejudicar a realização dos trabalhos;

VI. zelar pela guarda e manutenção dos equipamentos cuja retirada tenha sido autorizada;

VII. executar temporariamente, na hipótese de caso fortuito ou força maior, o plano de trabalho em modalidade distinta da inicialmente pactuada;

VIII. zelar pelas informações acessadas, mediante observância às normas internas e externas de segurança da informação;

IX. providenciar e manter, sem qualquer espécie de ajuda de custo, ambiente em condições adequadas e favoráveis à execução das atividades do teletrabalho, especialmente com relação à ergonomia, à limpeza, à iluminação e ao ruído, assim como acesso à internet, cujo desempenho e estabilidade deve ser suficiente para a realização das tarefas previstas no plano de trabalho do participante;

X. atender aos procedimentos relativos à Política de Segurança da Informação e Comunicação do IFMA, bem como à classificação da informação quanto à confidencialidade, observando os requisitos de configuração de segurança mínimos estabelecidos pela área de tecnologia de informação do IFMA;

XI. retirar processos e demais documentos das dependências da unidade quando necessários à realização das atividades, observando os procedimentos relacionados à segurança da informação e à guarda documental, constantes de regulamentação própria, quando houver, e mediante termo de recebimento e responsabilidade;

§ 1º Na hipótese do descumprimento das atribuições e responsabilidades, o servidor deverá prestar à chefia da unidade de execução justificativas sobre os motivos que deram causa à situação.

§ 2º O não atendimento dos deveres dispostos neste artigo, assim como a não observação das proibições do artigo 117 da Lei nº 8.112, de 1990, sujeitam o servidor participante às penalidades dispostas no artigo 127 da referida Lei.

Art. 17. Compete à chefia da unidade de execução:

I. elaborar e monitorar a execução do plano de entregas da unidade;

II. selecionar os participantes;

III. pactuar o Termo de Ciência e Responsabilidade (TCR) com os participantes;

IV. pactuar, monitorar e avaliar a execução dos planos de trabalho dos participantes;

V. registrar, no sistema de controle de frequência do IFMA, os códigos de participação em PGD e os casos de licenças e afastamentos relativos aos seus subordinados;

VI. promover a integração e o engajamento dos membros da equipe em todas as modalidades e regimes adotados;

VII. dar ciência à unidade de gestão de pessoas da sua unidade quando não for possível se comunicar com o participante por meio dos canais previstos no TCR;

VIII. definir a disponibilidade dos participantes para serem contatados; e

IX. desligar os participantes.

§ 1º As competências previstas no *caput* poderão ser delegadas à chefia imediata do participante, salvo aquela prevista no Inciso I.

§ 2º O teletrabalho não configura regime de prontidão e sobreaviso, de modo que as comunicações entre a chefia imediata ou chefia da unidade de execução e o servidor deverão seguir o horário previamente acordado no plano de trabalho e TCR, respeitada a jornada diária de trabalho do servidor.

§ 3º As atribuições e responsabilidades das chefias das unidades de execução de que trata o *caput* do artigo aplicam-se aos supervisores de estágio, no que couber.

Art. 18. Compete a área de Gestão de Pessoas da Unidade:

- I. verificar a ocorrência de vedação de servidor interessado na adesão ao PGD, cabendo formalizar o deferimento ou indeferimento por meio de despacho no processo de adesão;
- II. processar os ajustes necessários em sistemas e rotinas para regularização do servidor participante, seja no momento de autorização da adesão ou na efetivação do desligamento;
- III. dar ciência à chefia da unidade de execução do servidor participante e ao dirigente da unidade sobre qualquer alteração funcional do servidor que venha a incorrer nas vedações dispostas nesta Resolução ou na legislação correlata;
- IV. manter o assentamento funcional físico ou eletrônico de cada servidor participante.

Art. 19. Compete ao dirigente da unidade:

- I. dar ampla divulgação do PGD, do edital, e das regras para participação aos servidores interessados, bem como aos servidores lotados na unidade sob sua responsabilidade;
- II. analisar os resultados por setor e avaliar o PGD no âmbito da unidade, assim como analisar os resultados consolidados no âmbito da unidade;
- III. supervisionar a aplicação e a disseminação do processo de acompanhamento do plano de entrega, metas e resultados junto às chefias das unidades de execução;
- IV. colaborar com a Comissão de Coordenação-Geral do teletrabalho da unidade, responsável pelo acompanhamento de resultados para melhor execução do PGD;
- V. controlar os resultados obtidos em face das metas fixadas para cada setor, assim como controlar os resultados obtidos em face das metas fixadas para sua unidade;
- VI. decidir sobre a suspensão, alteração ou revogação do PGD na modalidade teletrabalho, com base no monitoramento e avaliação dos resultados do PGD;
- VII. sugerir à PROPLADI, com base nos dados de avaliação do PGD, a suspensão, alteração ou revogação desta Resolução;
- VIII. constituir comissão para a condução e execução de edital de chamamento;
- IX. apreciar processos de pedidos de adesão, de desligamento a pedido e de desligamento de ofício encaminhados pela chefia da unidade de execução do servidor participante;

- X. analisar a suspensão temporária do teletrabalho pela chefia da unidade de execução no âmbito da unidade;
- XI. decidir sobre a suspensão, alteração ou revogação do PGD na modalidade teletrabalho, com base em dados obtidos através do acompanhamento e monitoramento do programa;
- XII. decidir sobre a suspensão temporária ou definitiva da participação de setor ou de servidor participante no âmbito da unidade, conforme hipóteses previstas nesta Resolução.
- XIII. propor e decidir de ofício sobre a suspensão temporária ou definitiva da participação no teletrabalho de setor participante, conforme hipóteses previstas nesta Resolução.
- XIV. manter disponível e atualizado no sítio oficial do IFMA a relação dos servidores no PGD;

Art. 20. Compete à Diretoria de Gestão de Pessoas (DIGEPE) da Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional (PROPLADI):

- I. orientar as instâncias quanto às normas previstas para o PGD;
- II. participar do acompanhamento do PGD.

Art. 21. Compete à Diretoria de Planejamento Institucional e Desenvolvimento Humano (DIPIDH) da Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional (PROPLADI):

- I. acompanhar, compilar e transmitir os dados da execução do PGD via API, nos termos do Art. 4º desta Resolução;
- II. emitir orientações adicionais sobre o monitoramento e avaliação dos resultados do PGD;
- III. elaborar a minuta do edital de referência que subsidiará a execução do processo seletivo para fins do PGD;
- IV. monitorar e avaliar os resultados do PGD referentes aos setores participantes do PGD da Reitoria.

Art. 22. Compete à PROPLADI a consolidação e o envio de dados referentes ao PGD, nos termos do Art. 4º desta Resolução.

SEÇÃO III

MODALIDADE TELETRABALHO

Art. 23. A modalidade teletrabalho vigora com as seguintes regras especiais:

- I. depende de seleção em edital de chamamento específico;
- II. pode ocorrer em regime de execução integral ou parcial;
- III. a participação do servidor fica condicionada à compatibilidade com as atividades a serem desenvolvidas, de acordo com o plano de entregas da unidade de execução e com ausência de prejuízo para a administração;
- IV. o servidor participante deverá ter realizado curso de noções básicas de teletrabalho oferecido por escola de governo ou curso equivalente pelo Centro de Formação de Servidores - CFS do IFMA;

- V. o servidor participante terá a responsabilidade de providenciar e custear a estrutura necessária, física e tecnológica.
- VI. o servidor participante deverá permanecer disponível para contato, no período definido pela chefia da unidade de execução e observado o horário de funcionamento da unidade, por todos os meios de comunicação pactuados no Termo de Ciência e Responsabilidade.

§ 1º A alteração da modalidade presencial de teletrabalho para os contratados por tempo determinado de que trata o inciso IV do artigo 6º desta Resolução será registrada em aditivo contratual, observado o disposto na Lei nº 8.745, de 1993.

§ 2º A alteração da modalidade presencial de teletrabalho para os estagiários de que trata o inciso V do artigo 6º desta Resolução ocorrerá por meio da celebração de acordo entre a instituição de ensino, a parte concedente, o estagiário e, exceto se este for emancipado ou tiver dezoito anos de idade ou mais, o seu representante ou assistente legal.

§ 3º A alteração de que trata o parágrafo 2º deverá constar do termo de compromisso de estágio e ser compatível com as atividades escolares ou acadêmicas exercidas pelo estagiário.

§ 4º Na hipótese de empregados de empresas públicas ou de sociedades de economia mista em exercício na Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, a alteração da modalidade presencial para teletrabalho dependerá de autorização da entidade de origem, sem prejuízo dos demais requisitos desta Resolução.

§ 5º O disposto no inciso I deste artigo será realizado quando o quantitativo de interessados em aderir ao PGD superar as vagas disponibilizadas pela unidade, caso contrário, os servidores interessados deverão estabelecer acordo mútuo com a chefia da unidade de execução, registrando o Plano de Trabalho do Participante e Termo de Ciência e Responsabilidade, de acordo com esta Resolução.

§ 6º Na hipótese prevista no §5º, o dirigente da unidade deverá publicar no SUAP, ato administrativo que viabilize a manifestação dos interessados em aderir ao PGD, informando:

- a) o total de vagas por setor da unidade;
- b) os regimes de execução, se total ou parcial;
- c) as vedações à participação;
- d) o prazo de permanência no PGD e se haverá possibilidade de prorrogação do período de participação.

§ 7º O disposto no Inciso V do artigo constará expressamente do termo de ciência e responsabilidade, podendo ser autorizada a retirada de equipamentos pelos participantes em regime de teletrabalho integral.

§ 8º Para fins do disposto no Inciso VI do artigo, o servidor deverá informar e manter atualizado número de telefone fixo ou móvel, de livre divulgação tanto na unidade e para o público externo que necessite contatá-lo.

§ 9º A opção pelo teletrabalho não poderá implicar aumento de despesa para a Administração Pública Federal.

Art. 24. Os órgãos e entidades poderão autorizar a retirada de equipamentos pelos participantes em regime de teletrabalho integral.

§ 1º A retirada de que trata o *caput* do artigo não poderá gerar aumento de despesa para a Administração Pública, inclusive em relação a seguros ou transporte de bens.

§ 2º Para fins do disposto no *caput* do artigo, deverá ser firmado termo de guarda e responsabilidade dos equipamentos.

Art. 25. O teletrabalho abrangerá as atividades cujas características permitam a mensuração da produtividade e dos resultados por setor e por cada participante, por meio de critérios pactuados com a chefia da unidade de execução no plano de trabalho do participante.

Parágrafo Único. A chefia da unidade de gestão da execução do PGD realizará a supervisão e o controle do cumprimento do plano de trabalho do participante no SUAP.

Art. 26. O teletrabalho poderá ser realizado pelo regime de execução parcial ou integral, nos termos e nas condições estabelecidos nesta Resolução, devendo ser divulgado por ocasião da publicação do Edital de Demanda de que trata o seu Art. 30.

Art. 27. Com o objetivo de preservar a capacidade de atendimento presencial durante todo o expediente dos setores, a chefia da unidade de execução, juntamente com os servidores subordinados, poderá estabelecer revezamento entre os participantes para cumprimento da parte presencial da jornada de trabalho.

§ 1º As informações de horário de atendimento do setor deverão ser divulgadas no site institucional, assim como disponibilizadas em local próximo à entrada do setor e de fácil acesso visual aos interessados em atendimento presencial.

§ 2º Havendo divergência entre os participantes na conciliação dos horários ou sobreposição de interesse no mesmo horário, cabe à chefia da unidade de execução, respeitando o interesse da Administração, decidir a alocação dos horários a fim de preservar a disponibilidade do atendimento presencial.

Art. 28. O teletrabalho poderá ser utilizado como alternativa aos servidores que atendam aos requisitos para remoção nos termos do Art.36, III, “a” e “b”, da Lei nº 8.112, de 1990, e para concessão da licença por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro(a), prevista no Art. 84 da mesma Lei, desde que haja compatibilidade para o exercício do cargo, sem prejuízo para a Administração Pública.

Art. 29. O tempo utilizado para a realização de deslocamento do participante, em nenhuma hipótese, será computado na jornada de trabalho diária.

SUBSEÇÃO I

DO EDITAL DE DEMANDA E DA PARTICIPAÇÃO

Art. 30. O edital para chamamento será publicado quando o quantitativo de interessados em aderir ao PGD superar as vagas disponibilizadas pela unidade, conforme descrito no §5º do Art. 23.

Parágrafo Único. A PROPLADI deverá elaborar a minuta do edital de referência que subsidiará a execução do processo seletivo para fins do PGD.

Art. 31. As unidades do IFMA divulgarão aos seus servidores, por meio de edital de demanda, os critérios técnicos necessários para adesão dos interessados ao teletrabalho, devendo conter, entre outras especificidades:

I. o total de vagas por setor na unidade;

- II. os regimes de execução, se total e/ou parcial;
- III. as vedações à participação;
- IV. o prazo de permanência no PGD e se será possível a prorrogação;
- V. critérios para classificação dos inscritos no edital.

§ 1º O edital será publicado e divulgado em sítio eletrônico da unidade.

§ 2º O edital será gerenciado no SUAP, de acordo com o número de vagas disposto no Inciso I do *caput* deste artigo e no Art. 14 desta Resolução.

§3º A participação no PGD é facultativa ao servidor, condicionada à autorização pela chefia da unidade, conforme conveniência da Administração, e à classificação em edital, não se constituindo direito subjetivo do interessado.

§4º O prazo para adesão dos servidores interessados no PGD será determinado pelo dirigente da unidade, conforme edital.

Art. 32. Os critérios de classificação do edital de demanda deverão priorizar:

- I. pessoas com mobilidade reduzida, nos termos da Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000;
- II. pessoas com deficiência ou que sejam responsáveis legais de dependentes na mesma condição;
- III. servidores com horário especial, nos termos dos §§ 1º a 3º do artigo 98 da Lei nº 8.112/1990;
- IV. servidoras em estado de gestação e lactação durante os períodos de gravidez e de amamentação;
- V. servidores com melhor resultado no último processo de avaliação de desempenho individual;
- VI. servidores com maior tempo de exercício na unidade, ainda que descontínuo;
- VII. servidores com maior idade;
- VIII. servidores com vínculo efetivo.

§ 1º Se necessário, poderão ser previstos outros critérios de priorização, obedecido o interesse da unidade executora.

§ 2º Sempre que possível, o dirigente da unidade promoverá o revezamento entre os interessados em participar do PGD.

§ 3º O PGD, quando instituído na unidade, poderá ser alternativa aos servidores que atendam aos requisitos dispostos no artigo 28 desta Resolução.

Art. 33. Para aderir ao PGD, o participante e o chefe da unidade de execução elaborarão plano de trabalho, conforme disposto na Seção V desta Resolução.

SUBSEÇÃO II

COMPARECIMENTO PRESENCIAL AO TRABALHO

Art. 34. Quando houver interesse fundamentado do IFMA ou pendência que não possa ser solucionada por meios telemáticos ou informatizados, o servidor participante do PGD na modalidade teletrabalho poderá ser convocado para comparecimento presencial à sua unidade de exercício.

§ 1º O SUAP e o correio eletrônico institucional são os meios oficiais para convocação do servidor, sendo permitida a utilização de outros meios de forma complementar, como aplicativos de mensagens instantâneas, estabelecidos pela chefia da unidade de execução e pactuados com o servidor no TCR.

§ 2º A convocação do participante em regime de execução parcial será realizada com antecedência mínima de 2 (dois) dias úteis.

§ 3º A convocação do participante em regime de execução integral será realizada com antecedência mínima de 4 (quatro) dias úteis.

§ 4º Em situações excepcionais, nas quais haja um risco iminente para o patrimônio público, à reputação da Instituição, seus ativos ou a segurança das pessoas, ou quando seja necessário superar obstáculos que impeçam o trabalho de outros servidores e colaboradores, participantes ou não do PGD, a convocação dos servidores poderá ser reduzida para um período de apenas 6 horas.

§ 5º O dirigente da unidade, por meio de ato administrativo próprio, poderá estabelecer prazo superior àqueles estabelecidos nos §§ 2º e 3º deste artigo para a convocação dos participantes.

SUBSEÇÃO III

RETORNO AO TRABALHO PRESENCIAL

Art. 35. O participante do PGD na modalidade teletrabalho deverá retornar à atividade presencial no prazo de até 30 (trinta dias), se:

- I. for excluído da modalidade teletrabalho ou do PGD; ou
- II. houver suspensão ou revogação do PGD ou do teletrabalho.

§ 1º Na hipótese prevista no Inciso II, o prazo poderá ser reduzido mediante apresentação de justificativa das autoridades referidas no Art. 4º do Decreto 11.072/2022

§ 2º O participante do PGD na modalidade teletrabalho poderá retornar ao trabalho presencial, independentemente do interesse da Administração, a qualquer momento.

§ 3º Na hipótese prevista no §2º deste artigo, o servidor deverá formalizar seu retorno ao trabalho com, pelo menos, 10 (dez) dias de antecedência, por meio do requerimento eletrônico disponível no SUAP, podendo o prazo de retorno ser reduzido por acordo com a chefia da unidade de execução.

§ 4º O participante do PGD manterá a execução das tarefas pactuadas com a chefia da unidade de execução até o retorno efetivo à atividade presencial.

§ 5º Ao retornar para o trabalho presencial, o participante volta a se sujeitar ao controle de frequência.

SEÇÃO IV

PLANO DE ENTREGAS DA UNIDADE DE EXECUÇÃO

Art. 36. A chefia da unidade de execução deverá elaborar um plano de entregas alinhado ao planejamento institucional, contendo, no mínimo, a data de início e de término, com duração máxima de um ano, e as entregas da unidade de execução com suas respectivas metas, prazos, demandantes e destinatários.

§ 1º O plano de entregas deve ser submetido à aprovação do servidor de nível hierárquico superior ao da chefia da unidade de execução, no prazo máximo de trinta dias antes da data de início planejada para sua execução e, uma vez aprovado, o plano deverá ser comunicado aos participantes da unidade em até 7 dias após a sua aprovação.

§ 2º Alterações no plano de entregas podem ser efetuadas a qualquer momento durante sua vigência, mediante nova aprovação pelo superior hierárquico e comunicação aos participantes afetados, repactuando-se igualmente o plano de trabalho respectivo.

§ 3º O plano de entregas deverá ser alimentado pela chefia da unidade de execução em módulo específico no SUAP.

Art. 37. É de responsabilidade do servidor de nível hierárquico superior à chefia da unidade de execução avaliar o cumprimento do plano de entregas da unidade, levando em consideração a qualidade das entregas, o alcance das metas, o cumprimento dos prazos e as justificativas em caso de atraso ou de descumprimento.

§ 1º A avaliação deverá ocorrer em até 30 dias após o término do plano de entregas e poderá ser classificada segundo a seguinte escala:

- a. excepcional;
- b. alto desempenho;
- c. adequado;
- d. inadequado; e
- e. plano de entregas não executado.

§ 2º A avaliação do plano de entregas de que trata o *caput* do artigo não se aplica à unidade administrativa equivalente à unidade instituidora.

Art. 38. A chefia da unidade de execução tem a responsabilidade de elaborar e monitorar a execução do plano de entregas assim como as demais competências enumeradas no Art. 17 desta Resolução.

SEÇÃO V

PLANO DE TRABALHO DO PARTICIPANTE E TERMO DE CIÊNCIA E RESPONSABILIDADE

Art. 39. Para aderir ao PGD, o participante e a chefia da unidade executora, independente da modalidade, pactuarão plano de trabalho que conterà, no mínimo, as seguintes informações:

- I. a data de início e de término;
- II. a distribuição da carga horária disponível no período, identificando-se o percentual destinado à realização de trabalhos:

- a) vinculados a entregas da própria unidade;
 - b) não vinculados diretamente a entregas da própria unidade, mas necessários ao adequado funcionamento administrativo ou à gestão de equipes e entregas; e
 - c) vinculados a entregas de outras unidades de execução do IFMA.
- III. a descrição dos trabalhos a serem realizados pelo participante nos moldes do inciso II deste artigo;
- IV. os critérios que serão utilizados pela chefia da unidade de execução para avaliação do plano de trabalho do participante; e
- V. o somatório dos percentuais previstos no inciso II do artigo corresponderá à carga horária disponível para o período.

§ 1º A situação prevista na alínea c do Inciso II do artigo:

- I. não configura alteração da unidade de exercício do participante;
- II. requer que os trabalhos realizados sejam reportados à chefia da unidade de exercício; e
- III. é possível que seja utilizada para a composição de times volantes

§ 2º O participante do PGD comunicará à chefia da unidade de execução a ocorrência de afastamentos, licenças ou outros impedimentos para eventual adequação das metas e dos prazos ou possível redistribuição das tarefas constantes do seu plano de trabalho.

§ 3º As ações de desenvolvimento realizadas durante a jornada de trabalho que não resultem em afastamento do participante devem ser incluídas no plano de trabalho como ações de desenvolvimento em serviço.

Art. 40. A chefia da unidade de execução poderá repactuar com os participantes seus planos de trabalho a qualquer tempo por necessidade do serviço, alteração do plano de entregas da unidade ou na hipótese de surgimento de demanda prioritária cujas atividades não tenham sido previamente acordadas.

Art. 41. O participante do PGD e a respectiva chefia da unidade de execução deverão assinar o Termo de Ciência e Responsabilidade - TCR contendo, no mínimo:

- I. declaração de que o servidor atende às condições para participação no PGD;
- II. responsabilidades do participante;
- III. modalidade e regime de execução ao qual estará submetido;
- IV. prazo de antecedência para convocação presencial, quando necessário;
- V. canais de comunicação usados pela equipe da unidade de execução;
- VI. manifestação de ciência do participante sobre:

a) as orientações de ergonomia, normas de saúde e segurança no trabalho, estabelecidas pelo órgão ou entidade, que devem ser seguidas nas instalações e equipamentos utilizados;

- b) o conhecimento de que a participação no PGD não constitui direito adquirido, podendo o participante ser desligado, nas condições estabelecidas na Seção XI desta Resolução;
- c) a obrigação do participante de custear a estrutura necessária, física e tecnológica, para o desempenho do teletrabalho, ressalvada orientação ou determinação em contrário;
- d) a vedação ou restrição de pagamento das vantagens descritas nesta Resolução;
- e) a vedação de utilização de terceiros para a execução dos trabalhos acordados como parte das metas;
- f) o dever de observar as disposições constantes da Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD), no que couber;
- g) as orientações da Portaria nº 15.543, de 2 de julho de 2020, da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, que divulga o Manual de Conduta do Agente Público Civil do Poder Executivo Federal;
- h) o Decreto nº 1.171, de 22 de junho de 1994, que aprova o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal.

Parágrafo único. Quaisquer alterações nas condições firmadas no TCR ensejam a pactuação de novo termo.

Art. 42. Para os estagiários participantes do PGD, é obrigatório o registro do local de estágio determinado pela chefia da unidade de execução no Termo de Compromisso de Estágio (TCE).

§ 1º O plano de atividades do TCE é equivalente ao plano de trabalho dos estagiários, não havendo necessidade do plano de trabalho.

§ 2º É necessário que o plano de atividades e o conteúdo do Termo de Compromisso de Estágio (TCR) estejam registrados no TCE, e quaisquer ajustes posteriores devem ser documentados por meio de aditivos ao TCE.

Art. 43. A ausência do servidor nas dependências da Instituição para a realização de suas tarefas na modalidade teletrabalho, sem o devido processo de adesão conforme esta Resolução, será considerada falta não justificada, cabendo desconto em folha de pagamento e podendo redundar em inassiduidade habitual, abandono de cargo ou impontualidade.

SEÇÃO VI

TELETRABALHO NO EXTERIOR

Art. 44. Além dos requisitos gerais para a adesão à modalidade, o teletrabalho de servidor residente no exterior somente será admitido:

- I. para servidores públicos federais efetivos que tenham concluído o estágio probatório;
- II. em regime de execução integral;
- III. no interesse da Administração Pública;
- IV. se houver PGD instituído na unidade de exercício do servidor;
- V. com autorização do Reitor;

VI. por prazo determinado;

VII. com manutenção das regras referentes ao pagamento de vantagens remuneratórias ou indenizatórias, como se estivesse em exercício no território nacional; e

VIII. em substituição:

- a) ao afastamento para estudo no exterior, conforme Art. 95 da Lei nº 8.112, de 1990, quando a participação no curso puder ocorrer simultaneamente com o exercício do cargo;
- b) ao exercício provisório de que trata o Art. 84, §2º, da Lei nº 8.112, de 1990;
- c) ao acompanhamento de cônjuge afastado nos termos do Art. 95 e do Art.96 da Lei nº 8.112, de 1990;
- d) à remoção de que trata o Art.36, III, b, da Lei nº 8.112, de 1990, quando o tratamento médico necessite ser realizado no exterior; ou
- e) à licença para acompanhamento de cônjuge que não seja servidor público deslocado para trabalho no exterior, nos termos do Art. 84 da Lei nº 8.112, de 1990.

§ 1º A autorização para teletrabalho no exterior poderá ser revogada por razões técnicas ou de conveniência e oportunidade, por meio de decisão fundamentada.

§ 2º Na hipótese prevista no §1º, será concedido prazo de 2 (dois) meses para o servidor retornar às atividades presenciais ou ao teletrabalho no território nacional, conforme os termos da revogação da autorização de teletrabalho.

§ 3º O prazo estabelecido no §2º poderá ser reduzido pelo Reitor mediante justificativa

§ 4º O participante do PGD manterá a execução das tarefas pactuadas com a chefia da unidade de execução até o retorno efetivo à atividade presencial.

§ 5º Poderá ser permitida, pelo Reitor, de forma justificada, a realização de teletrabalho no exterior pelos seguintes empregados públicos em exercício no IFMA, enquadrados em situações análogas àquelas referidas no Inciso VIII deste artigo:

- I. empregados de estatais em exercício na administração pública federal direta, autárquica e fundacional com ocupação de cargo em comissão, desde que a entidade de origem autorize a prestação de teletrabalho no exterior; ou
- II. empregados que façam parte dos quadros permanentes da administração pública federal direta, autárquica e fundacional.

§ 6º É de responsabilidade do servidor observar as diferenças de fuso horário do país em que pretende residir para fins de atendimento da jornada de trabalho fixada pelo órgão ou pela entidade de exercício.

§ 7º O Reitor poderá substituir o requisito previsto no Inciso VIII do artigo por outros critérios.

§ 8º O total de servidores abrangidos pela exceção à exigência prevista no Inciso VIII do artigo não poderá ultrapassar 2% (dois por cento) do quantitativo de vagas de que trata o Art. 13 desta Resolução.

§ 9º O teletrabalho no exterior vigera:

- I. por até 3 (três) anos, permitida a renovação por período igual ou inferior, na hipótese do § 8º;

II. pelo tempo de duração do fato que o justifica, nas hipóteses previstas no Inciso VIII deste artigo.

§ 10º Na hipótese prevista no Inciso VIII do artigo, caberá ao requerente comprovar o vínculo empregatício do cônjuge no exterior.

SEÇÃO VII

DIÁRIAS E PASSAGENS

Art. 45. Nos deslocamentos em caráter eventual ou transitório ocorridos no interesse da Administração para localidade diversa da unidade de exercício do servidor, o participante do PGD fará jus a diárias e passagens, utilizando-se como ponto de referência:

- I. a localidade a partir da qual exercer as suas funções remotamente; ou
- II. o endereço da sua unidade de exercício, caso implique em menor despesa para a Administração Pública.

Parágrafo único. O participante do PGD na modalidade teletrabalho que residir em localidade diversa da sua unidade de exercício não fará jus a reembolso de qualquer natureza ou a diárias e passagens referentes às despesas decorrentes do comparecimento presencial à unidade de exercício.

SEÇÃO VIII

ADICIONAL NOTURNO

Art. 46. O adicional noturno será devido aos participantes do PGD, desde que observados os seguintes requisitos cumulativos:

- I. obtenção de autorização prévia e justificada da chefia da unidade de execução, com explicitação da necessidade que demanda trabalho durante o período noturno;
- II. comprovação da execução das atividades, inclusive em regime de teletrabalho, no intervalo compreendido entre vinte e duas horas de um dia e cinco horas do dia seguinte.

§ 1º No intuito de possibilitar o pagamento do adicional noturno, a chefia da unidade de execução deverá submeter à unidade de gestão de pessoas um processo contendo, no mínimo, os seguintes documentos:

- I. autorização prévia, devidamente justificada, do pedido, incluindo a explicitação da necessidade que justifica o trabalho durante o período noturno;
- II. descrição minuciosa do período e horário em que as atividades foram realizadas pelo participante;
- III. relação nominal dos participantes autorizados a desempenhar atividades no período noturno.

§ 2º O pagamento do adicional noturno somente será realizado após a chefia da unidade de execução emitir uma declaração atestando o cumprimento das condições estabelecidas neste artigo, incluindo a identificação do participante, os horários e os dias em que as atividades foram efetuadas.

SEÇÃO IX

ADICIONAIS DE PAGAMENTO VEDADOS NO CASO DE TELETRABALHO

Art. 47. No caso de teletrabalho em regime de execução integral, fica vedado o pagamento ao participante do PGD dos adicionais de insalubridade, periculosidade e de irradiação ionizante, bem como da gratificação por atividades com raios X ou substâncias radioativas.

§ 1º Para o participante em teletrabalho parcial ou presencial, os adicionais e gratificação mencionados no *caput* do artigo serão devidos de acordo com a legislação vigente, quando estiver submetido a condições que justifiquem a percepção das parcelas estabelecidas e em intervalo de tempo que configure exposição habitual ou permanente por período igual ou superior à metade da carga horária correspondente à jornada pactuada no Plano de Trabalho.

§ 2º O participante que tem direito a esses adicionais deverá ter seu plano de trabalho definido mensalmente para cálculo e pagamento.

§ 3º A chefia do participante deverá registrar no sistema de controle de frequência do órgão ou entidade o código de participação em PGD nos dias em que o participante esteve presencialmente exposto.

SEÇÃO X

REGISTRO DE FREQUÊNCIA

Art. 48. Todos os participantes estarão dispensados do registro de controle de frequência e assiduidade, na totalidade da sua jornada de trabalho, qualquer que seja a modalidade e o regime de execução.

SEÇÃO XI

DESLIGAMENTO DO PROGRAMA DE GESTÃO E DESEMPENHO

Art. 49. A chefia da unidade de execução à qual o servidor é vinculado deverá desligar o participante do PGD:

- I. por solicitação do participante, a qualquer momento, salvo no caso de PGD instituído de forma obrigatória, nos termos do parágrafo único do artigo 6º do Decreto nº 11.072, de 2022;
- II. no interesse da Administração Pública, por razão de conveniência, necessidade ou redimensionamento da força de trabalho, devidamente justificada;
- III. a qualquer tempo, pelo descumprimento das obrigações previstas no plano de trabalho e/ou do TCR, mediante comunicação prévia da chefia da unidade de execução, cabendo, ainda, instauração de processo administrativo disciplinar;
- IV. pelo decurso de prazo de participação no PGD, quando houver, salvo se deferida prorrogação do prazo;
- V. em virtude de redistribuição, remoção, projeto institucional ou qualquer movimentação que altere a unidade de exercício do servidor e a capacidade de atendimento presencial do setor;
- VI. em virtude de aprovação do participante para a execução de outras atividades não abrangidas pelo PGD, salvo nas acumulações lícitas de cargos, quando comprovada a compatibilidade de horários;
- VII. pela superveniência das hipóteses de vedação previstas nesta Resolução e/ou na legislação vigente;

- VIII. em razão de mudança de setor pelo servidor, hipótese em que nova adesão fica condicionada ao cumprimento do disposto nesta Resolução;
- IX. pelo descumprimento das atribuições e responsabilidades previstas nesta Resolução e na legislação vigente; e
- X. se o PGD for suspenso ou revogado.

§ 1º O participante deverá retornar ao controle de frequência no prazo:

- I. determinado pelo órgão ou entidade, no caso de desligamento a pedido;
- II. de trinta dias, contados a partir do ato que lhe deu causa, nas hipóteses previstas nos Incisos II, III, V, VI, VII, VIII, IX deste artigo; ou
- III. de dois meses, contados a partir do ato que lhe deu causa, nas hipóteses previstas nos Incisos II, III, V, VI, VII, VIII, IX do *caput* do artigo, para participantes em teletrabalho com residência no exterior
- IV. imediatamente após finalização do período do plano de trabalho pactuado, na hipótese prevista no Inciso IV do *caput*.

§ 2º O prazo previsto nos incisos II, III e IX do § 1º deste artigo poderá ser reduzido mediante apresentação de justificativa da unidade instituidora.

§ 3º O participante manterá a execução de seu plano de trabalho até o retorno efetivo ao controle de frequência.

§ 4º Não é permitida uma nova adesão do participante ao PGD caso seu desligamento tenha ocorrido devido à baixa avaliação ou não realização do plano de trabalho, conforme especificado nos incisos III e IX do *caput* do artigo, nos últimos doze meses.

Art. 50. O dirigente da unidade poderá suspender temporariamente a participação de setor ou de servidor no teletrabalho devido à necessidade de recomposição da força de trabalho para o atendimento presencial, tendo em vista a incompatibilidade insuperável no desempenho na execução do plano de trabalho do participante, ou ainda, em caso de descumprimento recorrente do PGD aprovado.

§ 1º Constitui incompatibilidade insuperável no desempenho das tarefas na modalidade de teletrabalho a impossibilidade de conciliação entre os servidores do setor participante para revezamento do atendimento presencial por motivo de gozo de férias, licenças e afastamentos, perdurando a suspensão até findo o período correspondente aos motivos que a ela deram causa.

§ 2º Constitui descumprimento recorrente do PGD a desídia no cumprimento do plano de trabalho pactuado com a chefia da unidade executora, a ausência do atendimento presencial quando necessário e o não acompanhamento de indicadores e metas, perdurando a suspensão até revisão ou elaboração de novo PGD.

Art. 51. Nas hipóteses de desligamento, de suspensão temporária na participação do setor, de revogação da norma de procedimentos gerais ou desta Resolução, o participante continuará em teletrabalho até que seja notificado.

Parágrafo único. A notificação de que trata o *caput* do artigo definirá o prazo, que não poderá, conforme parágrafo § 1º do artigo 27 da Instrução Normativa Conjunta SEGES-SGPRT /MGI Nº 24, de 28 de Julho de 2023, ser inferior a trinta (30) dias corridos, para que o participante volte a se submeter ao regime presencial, com controle de frequência.

Art. 52. O desligamento do servidor participante do PGD não gera direito a benefícios, indenizações, ressarcimentos ou auxílios de quaisquer espécies.

SEÇÃO XII

DAS DEMAIS INDENIZAÇÕES E VANTAGENS

Art. 53. Fica vedada a autorização de prestação de serviços extraordinários e horas excedentes aos participantes do PGD.

Parágrafo único. O cumprimento, pelo participante, de metas superiores àquelas previamente estabelecidas não configura a realização de serviços extraordinários e horas excedentes.

Art. 54. Não haverá banco de horas para os participantes do PGD.

Art. 55. Não será concedida ajuda de custo ao participante do PGD quando não houver, no interesse da Administração Pública, mudança de domicílio em caráter permanente.

Art. 56. O servidor participante do PGD somente fará jus ao pagamento do auxílio-transporte nos casos em que houver deslocamento de sua residência para o local de trabalho e vice-versa.

Art. 57. Não será concedido auxílio-moradia aos participantes em teletrabalho em regime de execução integral.

SEÇÃO XIII

AValiação DA EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO DO PARTICIPANTE DO PROGRAMA DE GESTÃO E DESEMPENHO

Art. 58. A chefia da unidade de execução realizará a avaliação da execução do plano de trabalho, que deverá ocorrer em até vinte (20) dias após a data limite do registro feito pelo participante.

§ 1º A avaliação será categorizada seguindo os critérios abaixo e registrada:

- a) excepcional - plano de trabalho executado muito acima do esperado;
- b) alto desempenho - plano de trabalho executado acima do esperado;
- c) adequado - plano de trabalho executado dentro do esperado;
- d) inadequado - plano de trabalho executado abaixo do esperado ou parcialmente executado;
- e) não executado - plano de trabalho integralmente não executado.

§ 2º Nos casos de avaliações classificadas como "Excepcional", "Inadequado" ou "Não executado", a chefia da unidade de execução deverá justificar sua avaliação.

§ 3º Os participantes serão notificados das avaliações recebidas via SUAP e poderão recorrer, prestando justificativas no prazo de dez (10) dias contados da notificação.

§ 4º No caso de plano de trabalho avaliado como inadequado por execução abaixo do esperado, será necessário registrar no TCR as ações de melhoria a serem observadas pelo participante, além de outras possíveis providências.

§ 5º Em situações em que o plano de trabalho é avaliado como inadequado por inexecução parcial ou não executado, conforme § 1º do artigo, o plano subsequente deve prever a compensação da carga horária

correspondente e o prazo para essa compensação será definido pela chefia da unidade de execução e registrado no TCR.

§ 6º Em casos excepcionais de necessidade de compensação de carga horária, o somatório dos percentuais pode exceder à carga horária ordinária do participante, respeitando-se, no entanto, os limites de jornada estabelecidos em normativos específicos.

§ 7º Será aplicado desconto na folha de pagamento do participante, proporcional à carga horária não executada, com base na distribuição percentual do trabalho, nas seguintes situações:

I. quando o plano de trabalho for avaliado como inadequado por inexecução, parcial ou integral, e a justificativa não for apresentada ou não for aceita pela chefia da unidade de execução.

II. nos casos de não compensação da carga horária prevista, seja parcial ou integral, conforme definido no § 5º deste artigo.

§ 8º A chefia da unidade de execução terá o prazo de 10 (dez) dias para acatar ou não as justificativas apresentadas pelo participante e será também responsável por encaminhar as informações necessárias para o desconto em folha à unidade de gestão de pessoas.

§ 9º Em casos de acumulação lícita de cargos, empregos e funções públicas, a chefia da unidade de execução deve avaliar se não há prejuízo em relação aos seguintes aspectos, a serem comprovados pelo participante:

I. cumprimento integral do plano de trabalho; e

II. disponibilidade para:

a) comparecer a local determinado pela Administração, quando necessário;

b) manter contato com a chefia da unidade de execução e com terceiros; e

c) realizar atividades síncronas.

§ 10º Todas as ações relacionadas à avaliação serão registradas no SUAP.

§ 11º Independentemente do resultado da avaliação, a chefia da unidade de execução estimulará o aprimoramento do desempenho do participante, realizando acompanhamento periódico e propondo ações de desenvolvimento.

Art. 59. O IFMA divulgará, em seu sítio eletrônico e nas respectivas unidades:

I. a presente Resolução;

II. o edital de demanda ou portaria expedida pela unidade;

III. a relação dos participantes do teletrabalho, discriminados por unidade;

IV. os planos de entrega das unidades; e

V. o acompanhamento das entregas de cada unidade.

§ 1º Apenas serão divulgadas informações não sigilosas, observadas as regras de transparência de informações e de dados previstas em legislação específica.

CAPÍTULO III

ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO PROGRAMA DE GESTÃO

Art. 60. Caberá ao Reitor definir o representante do órgão responsável por auxiliar o monitoramento disposto no Art.23, I, da Instrução Normativa Conjunta SEGES-SGPRT/MGI nº 24, de 28 de julho de 2023.

§ 1º O representante será nomeado por ato administrativo, podendo ser substituído a qualquer momento por decisão do Reitor.

§ 2º O Reitor poderá designar um representante em cada unidade para dar apoio ao representante do órgão.

Art. 61. A PROPLADI emitirá orientações relativas à saúde, segurança no trabalho e ergonomia, as quais devem ser seguidas pelo participante do PGD que escolher aderir ao teletrabalho, seja em regime integral ou parcial.

Art. 62. A DIPIDH/PROPLADI poderá emitir orientações adicionais sobre os procedimentos para acompanhamento e monitoramento do PGD nas unidades do IFMA.

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 63. No caso de descumprimento de prazos, metas, entregas de atividades, ausência em reuniões, atendimento de convocações ou quebra dos termos estabelecidos nesta Resolução, o participante deverá prestar justificativas à chefia da unidade de execução sobre os respectivos motivos que deram causa à situação.

§ 1º Na hipótese de descumprimento de prazo, acolhidas as justificativas, ficará a critério da chefia da unidade de execução a autorização para a prorrogação excepcional e a fixação de novo prazo para conclusão das tarefas pactuadas no plano de trabalho do participante.

§ 2º Em caso de descumprimento de convocação para comparecimento presencial, pelos participantes na modalidade teletrabalho, o servidor não terá o registro de frequência referente ao dia.

§ 3º A ausência a que se refere o parágrafo 2º acima configurará falta nos termos da Instrução Normativa MPDG/SGP nº 2, de 2018, e poderá acarretar inassiduidade habitual ou abandono de cargo conforme os artigos 138 e 139 da Lei nº 8.112/1990.

§ 4º O descumprimento dos prazos mencionados no *caput* deste artigo deve ser registrado no processo eletrônico do servidor participante e no assentamento funcional, e considerado pela chefia da unidade de execução para fins de avaliação de desempenho profissional do servidor.

Art. 64. A alteração superveniente do PGD não enseja o dever de assinatura de novo TCR pelo participante, bastando sua notificação quanto ao teor da alteração por meio do e-mail institucional e via SUAP.

Art. 65. Os casos omissos serão dirimidos pela Comissão de Coordenação-Geral do teletrabalho da unidade, a ser formada, no mínimo, pela(s) chefia(s) imediata(s) dos setores participantes, Diretorias e Direção-Geral respectiva.

§ 1º Havendo impasse quanto à formação da Comissão, a DIGEPE poderá ser consultada.

§ 2º A consulta à DIGEPE deverá ser realizada por meio de processo eletrônico a ser encaminhado à Gestão de Pessoas da unidade de exercício, que deverá realizar uma análise preliminar e, em seguida, submetê-la à DIGEPE.

§ 3º O Diretor Geral da unidade poderá, a seu critério, incluir outros representantes na Comissão de Coordenação-Geral.

Art. 66. A PROPLADI deverá elaborar a minuta do edital de referência que subsidiará a execução do processo seletivo previsto no Art. 30 desta Resolução no prazo de 60 (sessenta) dias contados a partir da data de sua publicação.

Art. 67. A Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação (DIGTI) terá o prazo de 60 (sessenta) dias a contar da data de publicação desta Resolução para disponibilização do módulo específico para a execução e gestão do PGD, garantindo assim a efetiva implementação e operacionalização do programa.

Art. 68. A PROPLADI, juntamente com suas Diretorias (DIGEPE/DIPIDH/DIGTI), poderá emitir normas complementares a esta Resolução, para garantir a plena implantação do PGD ou dirimir eventuais dúvidas.

Dê ciência.

Publique-se.

ANEXO I

TERMO DE CIÊNCIA E RESPONSABILIDADE - PGD MODALIDADE PRESENCIAL

1. IDENTIFICAÇÃO

Nome do servidor:

Matrícula SIAPE:

Telefone:

Unidade de exercício:

E-mail institucional:

Modalidade: PRESENCIAL

2. DECLARAÇÃO

O servidor-participante do programa de gestão e desempenho acima qualificado declara que são suas atribuições e responsabilidades:

- I. assinar termo de ciência e responsabilidade;
- II. cumprir o estabelecido no programa de gestão e desempenho;
- III. cumprir o estabelecido no plano de trabalho do participante;
- IV. comparecer presencialmente a unidade;
- V. cumprir com a jornada semanal de trabalho;
- VI. manter dados cadastrais e de contato, especialmente telefônicos, permanentemente atualizados e ativos;
- VII. manter o chefe da unidade de execução informado, de forma periódica e sempre que demandado, acerca da evolução do trabalho, bem como indicar eventual dificuldade, dúvida ou informação que possa atrasar ou prejudicar o seu andamento;
- VIII. comunicar ao chefe da unidade de execução a ocorrência de afastamentos, licenças ou outros impedimentos para eventual adequação das metas e prazos ou possível redistribuição do trabalho;
- IX. zelar pelas informações acessadas, mediante observância às normas internas e externas de segurança da informação;
- X. tomar ciência e atender aos procedimentos relativos à Política de Segurança da Informação e Comunicação do IFMA (POSIC), bem como à classificação da informação quanto à confidencialidade, observando os requisitos de configuração de segurança mínimos estabelecidos pela área de tecnologia de informação do IFMA.
- XI. tomar ciência das disposições constantes da Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD), no que couber;
- XII. tomar ciência das orientações da Portaria nº 15.543, de 2 de julho de 2020, da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, que divulga o Manual de Conduta do Agente Público Civil do Poder Executivo Federal;
- XIII. tomar ciência do Decreto nº 1.171, de 22 de junho de 1994, que aprova o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal
- XIV. tomar conhecimento da Instrução Normativa Conjunta SEGES-SGPRT /MGI Nº 24, de 28 de julho de 2023, e da presente Resolução que institui o programa de gestão e desempenho no âmbito do IFMA.

Estou de ciência que:

- Devo cumprir minhas atribuições e responsabilidades; e
- Minha participação no Programa de Gestão e Desempenho - PGD do IFMA não constitui direito adquirido, podendo ser desligado, conforme previsto nesta Resolução e na Instrução Normativa Conjunta SEGES-SGPRT /MGI Nº 24, de 28 de Julho de 2023;

(assinado eletronicamente)

SERVIDOR-PARTICIPANTE

(assinado eletronicamente)

CHEFIA DA UNIDADE DE EXECUÇÃO

ANEXO II

TERMO DE CIÊNCIA E RESPONSABILIDADE - PGD MODALIDADE TELETRABALHO

1. IDENTIFICAÇÃO

Nome do servidor:

Matrícula SIAPE:

Telefone:

Unidade de exercício:

E-mail institucional:

Modalidade: TELETRABALHO

Regime de execução: () Teletrabalho integral | () Teletrabalho parcial

2 DECLARAÇÃO

O servidor-participante do programa de gestão e desempenho acima qualificado declara que são suas atribuições e responsabilidades:

- I. assinar o termo de ciência e responsabilidade;
- II. cumprir o estabelecido no programa de gestão e desempenho;
- III. cumprir o estabelecido no plano de trabalho do participante;
- IV. atender às convocações para comparecimento à unidade sempre que sua presença for necessária e houver interesse da Administração Pública;
- V. manter dados cadastrais e de contato, especialmente telefônicos, permanentemente atualizados e ativos;
- VI. consultar constantemente seu e-mail institucional, SUAP, SouGOV, aplicativos/softwares de mensagem instantânea e demais formas de comunicação da sua unidade exercício em seu horário de trabalho;
- VII. permanecer em disponibilidade constante, dentro do horário de trabalho estabelecido, para contato por telefonia fixa ou móvel pelo período acordado com a chefia;
- VIII. manter o chefe da unidade de execução informado, de forma periódica e sempre que demandado, por meio de mensagem de e-mail institucional, aplicativos de mensagens instantâneas ou outra forma de comunicação previamente acordada, acerca da evolução do trabalho, bem como indicar eventual dificuldade, dúvida ou informação que possa atrasar ou prejudicar o seu andamento;
- IX. comunicar ao chefe da unidade de execução a ocorrência de afastamentos, licenças ou outros impedimentos para eventual adequação das metas e prazos ou possível redistribuição do trabalho;
- X. zelar pelas informações acessadas de forma remota, mediante observância às normas internas e externas de segurança da informação;
- XI. retirar processos e demais documentos das dependências da unidade, quando necessários à execução do plano de trabalho do participante, observando os procedimentos relacionados à segurança da informação e à guarda documental, constantes de regulamentação própria, quando houver, e mediante termo de recebimento e responsabilidade;
- XII. providenciar e manter, sem qualquer espécie de ajuda de custo, ambiente de trabalho em condições adequadas e favoráveis à execução das atividades a distância, especialmente com relação à ergonomia, à limpeza, à iluminação e ao ruído;
- XIII. providenciar, sem qualquer ajuda de custo, equipamentos informatizados como hardwares e softwares que possibilitem acesso aos sistemas e à completa execução do plano de trabalho do participante, mantendo o sistema antivírus atualizado, garantindo a segurança da informação;
- XIV. providenciar, sem qualquer espécie de ajuda de custo, acesso à internet, cujo desempenho e estabilidade seja suficiente para a realização a distância das tarefas contidas no programa de gestão e desempenho, e combinadas com a chefia da unidade de execução;

- XV. reunir-se presencialmente ou virtualmente com a chefia da unidade de execução para acompanhamento do andamento das tarefas executadas, apresentação dos resultados parciais e finais sempre que demandado;
- XVI. atender aos procedimentos relativos à Política de Segurança Institucional e ao Sistema de Gestão de Segurança Institucional, bem como à classificação da informação quanto à confidencialidade, observando os requisitos de configuração de segurança mínimos estabelecidos pela área de tecnologia de informação do IFMA.
- XVII. tomar ciência das disposições constantes da Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD), no que couber;
- XVIII. tomar ciência das orientações da Portaria nº 15.543, de 2 de julho de 2020, da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, que divulga o Manual de Conduta do Agente Público Civil do Poder Executivo Federal;
- XIX. tomar ciência do Decreto nº 1.171, de 22 de junho de 1994, que aprova o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal
- XX. tomar conhecimento da Instrução Normativa Conjunta SEGES-SGPRT /MGI Nº 24, de 28 de julho de 2023, e da presente Resolução que institui o programa de gestão e desempenho no âmbito do IFMA.
- XXI. reportar imediatamente ao chefe da unidade de execução e à unidade de Tecnologia da Unidade ou Reitoria, qualquer incidente de segurança relacionado ao acesso aos dados, informações físicas ou constantes nos sistemas institucionais do IFMA.

Estou de ciente que:

- Devo cumprir minhas atribuições e responsabilidades;
- Minha participação no Programa de Gestão e Desempenho - PGD do IFMA não constitui direito adquirido, podendo ser desligado, conforme previsto nesta Resolução e na Instrução Normativa Conjunta SEGES-SGPRT/MGI Nº 24, de 28 de Julho de 2023;
- Haverá vedação de pagamento das vantagens a que se referem os arts. 29 a 36 da Instrução Normativa nº SGP/ME 65, de 2020.

(assinado eletronicamente)

SERVIDOR-PARTICIPANTE

(assinado eletronicamente)

CHEFIA DA UNIDADE DE EXECUÇÃO

Documento Digitalizado Público

Anexo à Resolução Nº 16.2024 - PGD do IFMA

Assunto: Anexo à Resolução Nº 16.2024 - PGD do IFMA
Assinado por: -
Tipo do Documento: Anexo
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Documento Original